26/11/2025 **PLENÁRIO**

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
RECTE.(S)	: RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S)	: RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S)	: RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AM. CURIAE.	: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADV.(A/S)	: FABIANO ALMEIDA RESENDE
ADV.(A/S)	: SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO
ADV.(A/S)	: HIGOR COSTA PINTO
AM. CURIAE.	: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADV.(A/S)	: FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY
ADV.(A/S)	: LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO
ADV.(A/S)	: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO
ADV.(A/S)	: LIZANDRA NASCIMENTO VICENTE
ADV.(A/S)	: GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS
AM. CURIAE.	: TRANSPARENCIA ELEITORAL BRASIL
ADV.(A/S)	: MARILDA DE PAULA SILVEIRA

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO COMO EXPRESSA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE (CF, ART. 14, §3º, V). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM PARTIDOS POLÍTICOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS CANDIDATURAS AVULSAS. RECURSO EXTRAORDIÁRIO PREJUDICADO COM FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA 974 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva consistente na possibilidade de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos, mediante eleição popular, desde que preenchidos certos requisitos. Exigência constitucional do preenchimento de certos requisitos gerais,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 72B3-8A84-12E4-B3A8 e senha 52DC-7026-F330-CA7F

denominados condições de elegibilidade, para poder concorrer a um mandato eletivo.

2. A Constituição Federal expressamente prevê a filiação partidária como condição de elegibilidade, ao passo que regulamentou os partidos políticos, como instrumentos necessários e importantes para preservação do Estado Democrático de Direito, afirmando a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos de caráter nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

3. A autonomia partidária consagrada constitucionalmente não impede o exercício pleno de função fiscalizatória pela Justiça Eleitoral, pois são constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno", objetivando, inclusive, "impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como "legendas de aluguel", fraudando a representação, base do regime democrático. Precedentes. (ADI 5311/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dj 4/3/2020).

4. Modelo eleitoral que garante a possibilidade de renovação política, permitindo a candidatura de novas personalidades, novos representantes que possam, a partir de uma escolha legítima dos partidos políticos, ingressar na vida política.

5. Fidelidade partidária e mandatos. Os mandatos obtidos pelos sistema proporcional pertencem aos Partidos Políticos que, consequentemente, têm direito de preservá-los, se ocorrer cancelamento da filiação partidária ou transferência de legenda, ou seja, podem requerer à Justiça Eleitoral a cassação do mandato do parlamentar infiel e a imediata determinação de posse do suplente.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 72B3-8A84-12E4-B3A8 e senha 52DC-7026-F330-CA7F

6. Compatibilidade da exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade com a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Inexistência de qualquer limitação ao pleno exercício dos direitos políticos.

7. Recurso Extraordinário prejudicado. TEMA 974 DE REPERCUSSÃO GERAL com a fixação da seguinte tese: "Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição".

ACÓRDÃO

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. FILIAÇÃO A PARTIDO POLÍTICO COMO EXPRESSA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE (CF, ART. 14, §3º, V). GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIBERDADE DE CRIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM PARTIDOS POLÍTICOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LIMITAÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS POLÍTICOS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL ÀS CANDIDATURAS AVULSAS. RECURSO EXTRAORDIÁRIO PREJUDICADO COM FIXAÇÃO DE TESE NO TEMA 974 DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. Elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva consistente na possibilidade de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos, mediante eleição popular, desde que preenchidos certos requisitos. Exigência constitucional do preenchimento de certos requisitos gerais, denominados condições de elegibilidade, para poder concorrer a um mandato eletivo.

2. A Constituição Federal expressamente prevê a filiação partidária como condição de elegibilidade, ao passo que regulamentou os partidos políticos, como instrumentos necessários e importantes para preservação do Estado Democrático de Direito, afirmando a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 72B3-8A84-12E4-B3A8 e senha 52DC-7026-F330-CA7F

resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos de caráter nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

3. A autonomia partidária consagrada constitucionalmente não impede o exercício pleno de função fiscalizatória pela Justiça Eleitoral, pois são constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno", objetivando, inclusive, "impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como "legendas de aluguel", fraudando a representação, base do regime democrático. Precedentes. (ADI 5311/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dj 4/3/2020).

4. Modelo eleitoral que garante a possibilidade de renovação política, permitindo a candidatura de novas personalidades, novos representantes que possam, a partir de uma escolha legítima dos partidos políticos, ingressar na vida política.

5. Fidelidade partidária e mandatos. Os mandatos obtidos pelos sistema proporcional pertencem aos Partidos Políticos que, consequentemente, têm direito de preservá-los, se ocorrer cancelamento da filiação partidária ou transferência de legenda, ou seja, podem requerer à Justiça Eleitoral a cassação do mandato do parlamentar infiel e a imediata determinação de posse do suplente.

6. Compatibilidade da exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade com a Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos. Inexistência de qualquer limitação ao pleno exercício dos direitos políticos.

7. Recurso Extraordinário prejudicado. TEMA 974 DE REPERCUSSÃO GERAL com a fixação da seguinte tese: "Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 72B3-8A84-12E4-B3A8 e senha 52DC-7026-F330-CA7F

prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição".

O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 974 da repercussão geral, reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia e fixou a seguinte tese: "Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (art. 38, IV, b, do RISTF).

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Redator para o Acórdão
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 72B3-8A84-12E4-B3A8 e senha 52DC-7026-F330-CA7F

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO**
RECTE.(S)	: RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S)	: RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S)	: RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

1. Trata-se de recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute se cidadãos podem concorrer em eleições majoritárias por meio de candidatura independente, sem filiação partidária (as chamadas *candidaturas avulsas*). A questão é examinada à luz do art. 14, § 3º, V, da Constituição e do art. 23 do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992).

2. No caso concreto, Rodrigo Sobrosa Mezzomo e Rodrigo Rocha Barbosa apresentaram pedido de registro de candidatura independente, desvinculada de qualquer partido político, aos cargos Prefeito e Vice-Prefeito do Município do Rio de Janeiro, nas eleições de 2016. O juízo da 176ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, no sistema brasileiro, a filiação partidária constitui requisito de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição.

3. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro manteve a sentença, com base nos seguintes fundamentos: (i) diante do que prevê o art. 14, § 3º, V, da Constituição, o Poder Judiciário não estaria autorizado a permitir candidaturas avulsas; (ii) a discussão sobre a admissibilidade dessas candidaturas se situaria no debate político; (iii) os tratados internacionais sobre o tema se limitariam a prever o direito à participação política; e (iv) mesmo que assim não fosse, essas convenções foram

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3DC1-8648-656B-8FE2 e senha 63C3-D91F-2163-4FC2

internalizadas com status de norma supralegal, em hierarquia inferior à da Constituição.

4. Encaminhado o processo ao Tribunal Superior Eleitoral, a relatora, Minª. Luciana Lóssio, negou seguimento ao recurso especial. Apontou que: (i) os recorrentes não preenchiam o requisito da filiação partidária (art. 16-A da Lei nº 9.504/1997 e art. 14, § 3º, V, da Constituição); e (ii) o acórdão estava de acordo com a jurisprudência daquele Tribunal. Essa decisão foi mantida em sede de agravo, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:

> "ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CANDIDATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
>
> 1. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura sob o fundamento de que, no ordenamento jurídico pátrio, não é possível lançar candidatura avulsa a cargo eletivo.
>
> 2. Não obstante o argumento de que a democracia se dá com a consagração do direito fundamental do cidadão de participar diretamente da vida política do país, no ordenamento jurídico brasileiro os partidos políticos exercem um elo imprescindível entre a sociedade e o estado. Com efeito, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal, a filiação partidária é uma condição de elegibilidade.
>
> 3. O acórdão regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "no sistema eleitoral brasileiro, não existe candidatura avulsa" (ED-RO nº 44545/MA, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3DC1-8648-656B-8FE2 e senha 63C3-D91F-2163-4FC2

3.10.2014).

4. É facultado ao relator decidir monocraticamente os feitos, nos casos em que aplicável o art. 36, § 6º, do RITSE. Precedentes.

5. Estando a matéria assentada na jurisprudência desta Corte, incide a Súmula nº 30/TSE, aplicável, também, aos recursos especiais fundados na alínea a do I do art. 276 do Código Eleitoral. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido."

(TSE, AgR-REsp nº 1655-68.2016.6.19.0176, rel. Min. Luciana Lóssio, j. em 29.11.2016.)

5. Os requerentes, então, interpuseram o recurso extraordinário selecionado como paradigma. Alegaram que o acórdão impugnado violou os seguintes preceitos da Constituição: cidadania (art. 1º, II); dignidade humana (art. 1º, III); pluralismo político (art. 1º, V); prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II); liberdade de associação (art. 5º, XX) e aplicabilidade imediata dos direitos previstos em tratados internacionais (art. 5º, §§ 1º e 2º). Argumentaram que: (i) a Constituição não veda as candidaturas avulsas de forma expressa; (ii) o Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992) rejeita o estabelecimento de qualquer condição de elegibilidade que não se funde em "motivo de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal" (art. 23.2); (iii) o acórdão recorrido viola a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que atribui *status* supralegal ao Pacto de São José da Costa Rica; e (iv) o art. 14, § 3º, V, da Constituição é uma norma limitadora de direito político fundamental, que deve ser interpretada restritivamente. Pediram a anulação das eleições majoritárias de 2016 no Município do Rio de Janeiro e o deferimento do registro de suas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3DC1-8648-656B-8FE2 e senha 63C3-D91F-2163-4FC2

candidaturas. Subsidiariamente, requereram o recebimento do recurso como mandado de injunção e a concessão da ordem para assegurar aos autores a candidatura independente nas eleições subsequentes.

6. O recurso extraordinário foi inadmitido na origem. Contra essa decisão, os recorrentes interpuseram agravo. Em 05.10.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal: (i) declarou a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário, por terem sido realizadas as eleições de 2016; e (ii) reconheceu a existência de repercussão geral. Confira-se a ementa do acórdão:

> ***Ementa***: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CANDIDATURA AVULSA. QUESTÃO DE ORDEM. PERDA DO OBJETO NO CASO CONCRETO. VIABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL.
>
> 1. A discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política, reveste-se de repercussão geral. Invocação plausível do Pacto de São José da Costa Rica e do padrão democrático predominante no mundo.
>
> 2. Eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso extraordinário não é impeditivo do reconhecimento de repercussão geral.
>
> 3. Repercussão geral reconhecida.

7. Em 09.12.2019, foi realizada audiência pública para a discussão do tema.

8. É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3DC1-8648-656B-8FE2 e senha 63C3-D91F-2163-4FC2

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO**
RECTE.(S)	**:** RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S)	**:** RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S)	**:** RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECDO.(A/S)	**:** MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES)	**:** PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (RELATOR):

1. Conforme relatado, a questão em discussão consiste em saber se cidadãos podem concorrer em eleições majoritárias por meio de candidaturas independentes, sem filiação partidária (as chamadas *candidaturas avulsas*). A matéria é examinada à luz do art. 14, § 3º, V, da Constituição e do art. 23, 2, do Pacto de São José da Costa Rica (Decreto nº 678/1992), a seguir transcritos:

> Constituição:
>
> Art. 14 [...]
>
> § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
>
> [...]
>
> V - a filiação partidária; [...]
>
> Pacto de São José da Costa Rica:
>
> ARTIGO 23
>
> Direitos Políticos
>
> 1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades:
>
> a) de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

> b) de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e
>
> c) de ter acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país.
>
> 2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal.

2. Antes de adentrar o mérito da causa, considero relevante fazer um breve apanhado histórico sobre o desenvolvimento dos partidos políticos. Esse levantamento permite compreender os contextos históricos e culturais que dificultaram a construção da representatividade dos partidos no Brasil e as circunstâncias em que se operou a vedação às candidaturas avulsas. É importante, para os fins do presente caso, que não se reflita sobre a questão aqui em debate com uma visão idealizada e abstrata dos partidos políticos, mas com uma visão concreta e real.

I. BREVES APONTAMENTOS HISTÓRICOS SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATURAS AVULSAS

3. O pensamento político brasileiro foi omisso e até mesmo hostil em relação aos partidos políticos por um longo tempo. Nos primeiros anos após a independência do país, os partidos, como agremiações formalmente estruturadas, inexistiam. Durante o Império, surgem os partidos Conservador e Liberal: o primeiro, composto por grandes fazendeiros; o segundo, por intelectuais da classe urbana, comerciantes e produtores das províncias; todos membros de uma elite patrimonialista, com divergências, essencialmente, sobre uma maior

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

centralização do poder ou sobre a atribuição de maior autonomia para as províncias[1].

4. A República Velha é marcada pela distribuição do poder entre oligarquias rurais regionais, avessas a partidos políticos nacionais, e por uma política caracterizada pelo patrimonialismo, pelo clientelismo e pelo coronelismo, que dispensava a intermediação partidária. Os coronéis controlavam o voto dos seus subordinados, por meio do voto de cabresto, de forma a se manterem no poder[2]. Os partidos políticos eram considerados desnecessários e vistos com desconfiança. Sequer havia previsão constitucional ou legal que os regulasse[3].

5. O primeiro Código Eleitoral (Decreto nº 21.076/1932) é editado em 1932 e, pela primeira vez, reconhece os partidos políticos e dispõe sobre seu funcionamento. Entretanto, durante toda a República Velha, esteve presente, no cenário político, uma *mentalidade fortemente antipartidária*. Acreditava-se que os partidos eram facções desagregadoras da harmonia social, cujo propósito seria conquistar o poder e dirigi-lo segundo as conveniências dos seus membros; ou, ainda, temia-se que funcionassem como um entrave à implementação do sistema político que os extratos dominantes pretendiam instituir, sobretudo se contemplassem as camadas populares urbanas[4]. Durante esse período, as candidaturas avulsas foram amplamente admitidas no Brasil[5] e provavelmente em

---

[1] Samuel Dal-Farra Naspolini. *Pluralismo Político*, 2006, p. 136-138.

[2] Vitor Nunes Leal. *Coronelismo, Enxada e Voto: O Município e o Regime Representativo no Brasil*, 2016.

[3] Com a edição do Código Civil de 1916, a constituição formal dos partidos passa a ter as suas normas como base. Na segunda metade do século XX, surgem os primeiros partidos de esquerda. Esses partidos são, contudo, reprimidos pela legislação. Samuel Dal-Farra Naspolini. *Pluralismo Político*, p. 135-154.

[4] Samuel Dal-Farra Naspolini. *Pluralismo Político*, p. 138-148; Maria do Carmo Souza. Estado e Partidos Políticos no Brasil, 1976, p. 63-119; Reginaldo de Souza Vieira. *Partidos Políticos Brasileiros: das origens ao princípio da autonomia político-partidária*, 2010, p. 61-101.

[5] Vale observar, contudo, que a Lei nº 48, de 4 de maior de 1935, reformou o Código Eleitoral de 1932, limitando a candidatura avulsa, de forma a condicionar o registro do candidato ao requerimento de um número mínimo de eleitores. O novo código, contudo, não chegou a entrar em vigor, em decorrência do golpe de Estado promovido por Vargas.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

virtude disso acabaram associadas, no imaginário político brasileiro, ao autoritarismo e à fragilidade do sistema partidário[6].

6. Em 1937, com o golpe que dá início ao Estado Novo, Getúlio Vargas determina a extinção de todos os partidos políticos (Decreto-lei 37/1937) e governa, até 1945, sem eleições e, portanto, sem partidos ou candidaturas avulsas.

7. Em 1945, tem início a restauração democrática, paradoxalmente imposta pelos militares e realizada com o auxílio do próprio Getúlio Vargas[7]. A Lei Constitucional nº 9/1945 altera diversos dispositivos da Carta de 1937 e prevê o prazo de 90 dias para a regulamentação de eleições diretas. Vargas baixa, então, o Decreto-Lei 7.586/1945 (conhecido por "Lei Agamenon"), que disciplina as eleições que seriam realizadas no mesmo ano e nas quais ele mesmo se lançaria candidato. A Lei Agamenon (i) prevê que somente os partidos políticos com caráter nacional poderiam obter registro[8]; (ii) *veda as candidaturas avulsas*[9]; e (iii) autoriza os candidatos a concorrerem a mais de um cargo eletivo, em mais de uma unidade da federação[10].

8. No contexto de então, de inexistência de vida política e partidária, a exigência de partidos nacionais *prestou-se a restringir substancialmente o rol de possíveis concorrentes* àqueles que tinham vínculos com a estrutura estatal getulista. A proibição das candidaturas

---

[6] Ane Ferrari Ramos Cajado; Thiago Dornelles; Amanda Camulla Pereira. *Eleições no Brasil: uma história de 500 anos*, 2014.

[7] A restauração democrática foi impulsionada pelo o fim da Segunda Guerra e pela queda dos regimes nazista e fascista, que favoreceram o fortalecimento da oposição ao regime autoritário.

[8] Lei Agamenon, art. 10: "Os partidos políticos serão registrados no Tribunal Superior e os seus diretórios - órgãos executivos estaduais - nos Tribunais Regionais. § 1º Só podem ser admitidos a registro os partidos políticos de âmbito nacional".

[9] Lei Agamenon, art. 39: "Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos ou alianças de partidos".

[10] Maria do Carmo Campello de Souza. *Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930-1964)*, 1976, p. 105-119.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

independentes, por sua vez, *prestava-se a impedir que se contornasse tal restrição por meio da oferta de candidaturas desvinculadas de partidos políticos*.

9. Os desdobramentos históricos que se seguiram à Lei Agamenon comprovam o sucesso da estratégia eleitoral então adotada[11]. Getúlio Vargas, juntamente com seus aliados, articulou a criação de dois dos três grandes partidos políticos da época: o Partido Social Democrático (PSD) e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)[12]. O PSD foi organizado, em cada Estado, com o apoio dos coronéis locais e dos interventores getulistas; e elegeu presidentes, em 1945, o General Eurico Dutra, sucessor de Vargas e apoiado por ele; e, em 1955, Juscelino Kubitschek. Foi, ainda, dominante no Congresso Nacional, com 54% dos membros da Assembleia Nacional Constituinte[13].

10. Já o PTB reuniu a população urbana e a massa operária, com o apoio do Ministério do Trabalho, dos sindicatos por ele controlados e com recurso ao alistamento de ofício dos eleitores[14]. Esse segundo partido elegeu o próprio Getúlio Vargas para presidente, em 1950; bem como João Goulart, para vice-presidente, em 1955 e em 1960. Foi extinto pelo regime militar, em 1965, prestes a se tornar um partido de massas[15].

11. Getúlio Vargas concorreu, nas eleições de 1945, a senador, por cinco Estados; e a deputado federal, por nove Estados. Elegeu-se

---

[11] Maria do Carmo Souza. Estado e Partidos Políticos no Brasil, 1976, p. 114-116; David Fleischer. Capítulo 3: Os Partidos Políticos. In: Lúcia Avelar; Antônio Octávio Cintra (org.). *Sistema Político Brasileiro: uma introdução*, 2004, p. 250-251; Reginaldo de Souza Vieira. *Partidos Políticos Brasileiros: das origens ao princípio da autonomia político-partidária*, 2010, p. 85-90.

[12] O terceiro grande partido era a União Democrática Nacional (UDN), de oposição

[13] David Fleischer. Capítulo 3: Os Partidos Políticos. In: Lúcia Avelar; Antônio Octávio Cintra (org.). *Sistema Político Brasileiro: uma introdução*, 2004, p. 253.

[14] David Fleischer. Capítulo 3: Os Partidos Políticos. In: Lúcia Avelar; Antônio Octávio Cintra (org.). *Sistema Político Brasileiro: uma introdução*, 2004, p. 253.

[15] David Fleischer. Capítulo 3: Os Partidos Políticos. In: Lúcia Avelar; Antônio Octávio Cintra (org.). *Sistema Político Brasileiro: uma introdução*, 2004, p. 250-251.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

senador em dois Estados, tanto pelo PSD quanto pelo PTB. Elegeu-se, ainda, deputado federal, pelo PTB, em sete Estados. A votação angariada por Getúlio como candidato a deputado e o sistema de sobras se prestaram a eleger diversos parlamentares do PTB, cuja votação fora irrisória, ampliando artificialmente a expressão política do partido[16].

12. Como se nota pelo histórico acima, a resistência às candidaturas avulsas parece decorrer do fato de que a sua utilização ocorreu em um período histórico marcado pelo autoritarismo e pela fragilidade dos partidos políticos. *Entretanto, a vedação das candidaturas avulsas foi empregada como mecanismo voltado a limitar a competição eleitoral e a favorecer a manutenção do grupo dirigente de então no poder*. Por meio desse artifício, os aliados do Estado Novo angariaram o maior resultado eleitoral possível, com base na popularidade da pessoa de Getúlio Vargas, reforçando a personalização do poder político.

13. A Constituição de 1946 foi a primeira a se referir aos partidos políticos, atribuindo à Justiça Eleitoral seu registro e cassação e conferindo-lhes imunidade tributária. Entretanto, os partidos dominantes de então não se abrem verdadeiramente à participação popular, apenas acomodam as elites da década de 40. Com o Regime Militar, a partir de meados da década de 60, uma vasta regulamentação dos partidos políticos é produzida, com o propósito de limitar a sua criação e manutenção e de controlar o seu funcionamento. Como era de se esperar, a candidatura avulsa não chega a ser restabelecida. Tanto o Código Eleitoral de 1950 (Lei nº 1.164/1950) quanto o Código Eleitoral de 1965 (Lei nº 4.737/1965) mantêm a vedação ao instituto.

14. A Constituição de 1988 dedica um capítulo inteiro aos partidos políticos[17] e os reconhece como peças-chave para o

[16] Maria do Carmo Souza. *Estado e Partidos Políticos no Brasil*, 1976, p. 119.

[17] Prescreve seu caráter nacional, assegura o pluripartidarismo, garante a ampla liberdade de criação,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

desenvolvimento do processo democrático, como caminhos para a construção de identidades ideológicas e para um processo majoritário estruturado com base em programas e projetos para o país. Aos partidos políticos é atribuída a função de "*organizar a vontade popular e de exprimi-la na busca do poder*"[18].

15. Esse é o sentido da afirmação de que os partidos políticos se prestam a "assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo" e a "defender os direitos fundamentais da pessoa humana", constante do art. 1º da Lei nº 9.096/1995 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos). E essa é a finalidade para a qual se exigiu a filiação partidária e se reconheceu todo um rol de direitos aos partidos: a preservação e o bom funcionamento do sistema representativo. Entretanto, a prática tem demonstrado que a mera existência de partidos políticos não é suficiente para assegurar a representatividade do sistema eleitoral.

16. Por outro lado, a candidatura avulsa é amplamente adotada pela maioria das democracias consolidadas. Apenas um quantitativo ínfimo de países, correspondentes a aproximadamente 10% de todo o mundo, veda a candidatura autônoma para todo e qualquer cargo eletivo[19]. A título ilustrativo, foram eleitos por meio de candidaturas independentes: o atual presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, com mandato iniciado em 2017[20]; o atual presidente da

---

fusão e extinção de partidos, afirma sua autonomia, prevê o acesso à propaganda gratuita no rádio e na televisão e lhes destina recursos do fundo partidário (CF/1988, art. 17).

[18] Jairo Nicolau. *Representantes de quem? Os (des)caminhos do seu voto da urna à Câmara dos Deputados*, 2017.

[19] Os países que vedam a candidatura independente para todo e qualquer cargo eletivo são os seguintes: África do Sul, Angola, Argentina, Camboja, Costa Rica, Guatemala, Guiana, Guiné, Jordânia, Nicarágua, Nigéria, Suécia, Suriname, Tanzânia, Uruguai e Uzbequistão. V. THE ELECTORAL KNOWLEDGE NETWORK. *Comparative* Data. Disponível em <http://aceproject.org/epic-en>. Acesso em 03 de outubro de 2017.

[20] Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/eu-affairs/20170213STO62291/alexander-van-der-bellen-the-european-idea-is-worth-the-effort>.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

Lituânia, que iniciou seu segundo mandato em 2024[21]; o ex-presidente da Islândia, Guðni Thorlacius Jóhannesson, à frente do país entre 2016 e 2024[22]; o ex-presidente da Alemanha, Joachim Gauck, com mandato de 2012 a 2017[23]; e o ex-presidente da Itália, Carlo Azeglio Ciampi, que cumpriu seu mandato de 1999 a 2006[24], dentre inúmeros outros[25].

17. Nota-se, assim, que a exigência de filiação partidária não implica necessariamente no bom funcionamento de um sistema representativo. E que candidaturas avulsas, por outro lado, não resultam obrigatoriamente em seu mau funcionamento. Pelo contrário: permitir que o cidadão comum, sem vínculos partidários, possa se candidatar pode prestigiar os seus direitos políticos, ampliar o universo de escolhas dos eleitores e reforçar a legitimidade do processo eleitoral como um todo. Não por acaso, as candidaturas avulsas são um instituto amplamente utilizado em países democráticos. Fortalecer partidos políticos e possibilitar candidaturas avulsas não são medidas necessariamente conflitantes.

II. A INVIABILIDADE DA CANDIDATURA AVULSA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

18. Apesar disso, a Constituição Federal de 1988, em previsão

---

[21] Disponível em: https://www.theguardian.com/world/2024/feb/23/2024-global-elections-tracker-voting-dates-us-india-indonesia-belarus-haiti-pakistan-full-list. Acesso em: 29 maio 2025.

[22] Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2016/jun/26/history-professor-gudni-johannesson-wins-iceland-presidential-election>.

[23] Disponível em: <http://www.germany.info/__Zentrale_20Komponenten/Ganze-Seiten/en/Politik/Joachim-Gauck-Bundespraesident-en.html?site=267101>.

[24] REUTERS. *Former Italian presidente, prime minister Ciampi dies*. Disponível em: <http://uk.reuters.com/article/uk-italy-ciampi/former-italian-president-prime-minister-ciampi-dies-idUKKCN11M0ZY?il=0>; THE GUARDIAN. Former Italian presidente Carlo Azeglio Ciampi dies at 95. Disponível em: <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/16/former-italian-president-carlo-azeglio-ciampi-dies-at-95>; INDEPENDENT. *Ciampi, 78, wins Italian presidency*. Disponível em: <http://www.independent.co.uk/news/ciampi-78-wins-italian-presidency-1093470.html>.

[25] É importante ressalvar, contudo, que cada país abriga sistemas eleitorais com múltiplas particularidades.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

expressa, estabelece que a filiação partidária é requisito para que um cidadão possa se candidatar em eleições (art. 14, § 3º, V). Esse entendimento tem sido reafirmado pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que considera a vinculação dos candidatos a partidos políticos uma exigência fundamental para a organização e a integridade do sistema representativo brasileiro. Trata-se não apenas de uma escolha do constituinte, mas de uma garantia estrutural da democracia representativa. É o que se extrai, por exemplo, dos seguintes precedentes:

> AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARTIDOS POLÍTICOS. DUPLA FILIAÇÃO. REGULAÇÃO LEGAL DA RELAÇÃO ENTRE DOIS OU MAIS PARTIDOS. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. Ação direta de inconstitucionalidade que impugna o texto "fica configurada dupla filiação, sendo ambas consideradas nulas para todos os efeitos", constante do art. 22 da Lei 9.096/1995. A autonomia partidária não se estende a ponto de atingir a autonomia de outro partido, cabendo à lei regular as relações entre dois ou mais deles. A nulidade que impõe o art. 22 da Lei 9.096/1995 é consequência da vedação da dupla filiação e, por consequência, do princípio da fidelidade partidária. **Filiação partidária é pressuposto de elegibilidade**, não cabendo afirmar que a lei impugnada cria nova forma de inelegibilidade. Ação direta julgada improcedente.
>
> (ADI 1.465, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. em 24.02.2005, destaque acrescentado)

> Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.504/97. Criação de partido político. Prazo mínimo de um ano de existência para que partidos possam concorrer em eleições. Constitucionalidade. Filiação partidária anterior como requisito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

de elegibilidade. Improcedência. 1. A definição de limitações ao exercício das funções eleitorais pelos partidos políticos é decreto de ordem excepcional, ressalva feita àquelas condicionantes oriundas da Constituição Federal, a exemplo do art. 17 do Texto Magno. No caso do art. 4º da Lei nº 9.504/97, embora se estabeleça limitação consistente na exigência do prazo mínimo de um ano de existência para que partidos políticos possam concorrer em eleições, há excepcionalidade que justifica a limitação da ampla liberdade de atuação dos partidos políticos na seara eleitoral. **A previsão atacada encontra ligação estreita com a exigência constitucional da prévia filiação partidária, requisito de elegibilidade inscrito no art. 14, § 3º, V, da Constituição Federal**. 2. **A noção de elegibilidade (condição para o exercício regular do direito de candidatura) abarca o mandamento de que a satisfação dos seus requisitos, dentre os quais a filiação partidária, deve ser atestada de maneira prévia ao pleito eleitoral**. O prazo estabelecido na legislação, muito embora não constitucionalizado, é fixado por delegação constitucional ao legislador ordinário. Tal prazo deve ser razoável o suficiente para a preparação da eleição pela Justiça Eleitoral, albergando, ainda, tempo suficiente para a realização das convenções partidárias e da propaganda eleitoral. Foi adotado como parâmetro temporal, no caso, o interregno mínimo de um ano antes do pleito, em consonância com o marco da anualidade estabelecido no art. 16 da Constituição Federal. 3. Feriria a coerência e a logicidade do sistema a permissão de que a legenda recém-criada fosse partícipe do pleito eleitoral mesmo inexistindo ao tempo do necessário implemento da exigência da prévia filiação partidária (requisito de elegibilidade). A relação dialógica entre partido político e candidato é indissociável, em face da construção constitucional de nosso processo eleitoral. 4. Ação julgada improcedente.

(ADI 1.817, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. em

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

28.05.2014, destaques acrescentados)

> Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Indeferimento. Condições de elegibilidade. Filiação partidária. Comprovação. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Violação do art. 17, § 1º, e do art. 14, caput, § 3º, V, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmula nº 282/STF. Fundamento não impugnado. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Na origem, o Tribunal *a quo* assentou que **o candidato, ora agravante, não comprovou a tempestiva filiação partidária – condição de elegibilidade descrita no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal –, razão pela qual indeferiu seu registro de candidatura**. 2. *In casu*, a via recursal extraordinária é inviável, ante a ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no apelo nobre, erigindo-se a barreira da Súmula nº 282 do STF. Precedentes. 3. Ademais, consignou-se no *decisum* que é vedado aferir, na presente fase recursal, o requisito da elegibilidade relativo à filiação partidária, visto que tal medida demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). Tal fundamento não foi atacado no agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental não provido.
>
> (ARE 1.358.490 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. em 13.06.2022, destaque acrescentado)

19. Essa escolha também é reafirmada pelo Congresso Nacional, que tem reforçado a centralidade dos partidos políticos no sistema político brasileiro como meio de combater a fragmentação partidária e assegurar a estabilidade do regime democrático. Exemplos recentes desse esforço são: (i) a exigência de comprovação de apoio

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

mínimo para criação de novas legendas, mediante assinatura de eleitores não filiados a outras agremiações (Lei nº 13.165/2015)[26]; (ii) a implementação do fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais e a adoção da cláusula de barreira para partidos políticos (Emenda Constitucional nº 97/2017)[27]; e (iii) a regulamentação das federações partidárias (Lei nº 14.208/2021)[28]-[29]. Essas iniciativas

---

[26] Lei nº 9.096/1995: Art. 7º (...) § 1º Só é admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, considerando-se como tal aquele que comprove, no período de dois anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a, pelo menos, 0,5% (cinco décimos por cento) dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e os nulos, distribuídos por um terço, ou mais, dos Estados, com um mínimo de 0,1% (um décimo por cento) do eleitorado que haja votado em cada um deles.

[27] Constituição: Art. 17 [...] § 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.[...] § 3º Somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que alternativamente: I - obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mínimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma delas; ou II - tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais distribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação. [...] § 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

[28] Lei nº 9.096/1995: "Art. 11-A. Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. § 1º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e a fidelidade partidária. § 2º Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. § 3º A criação de federação obedecerá às seguintes regras: I – a federação somente poderá ser integrada por partidos com registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral; II – os partidos reunidos em federação deverão permanecer a ela filiados por, no mínimo, 4 (quatro) anos; III – a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias; IV – a federação terá abrangência nacional e seu registro será encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral. § 4º O descumprimento do disposto no inciso II do § 3º deste artigo acarretará ao partido vedação de ingressar em federação, de celebrar coligação nas 2 (duas) eleições seguintes e, até completar o prazo mínimo remanescente, de utilizar o fundo partidário. § 5º Na hipótese de desligamento de 1 (um) ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento, até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 (dois) ou mais partidos. § 6º O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral será acompanhado dos seguintes documentos: I – cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos integrantes da federação; II – cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída; III – ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. § 7º O estatuto de que trata o inciso II do § 6º

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

legislativas revelam o propósito de preservar e fortalecer o papel institucional dos partidos políticos como canais essenciais de expressão da vontade popular. Portanto, é inequívoca a intenção do legislador constituinte e infraconstitucional de assegurar que o exercício de mandatos eletivos no país ocorra, exclusivamente, com a mediação institucional dos partidos.

20. O art. 23, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, que define os fundamentos legítimos para a restrição do exercício de direitos políticos, tampouco é suficiente para justificar a permissão a candidaturas avulsas no Brasil. Referido tratado internacional foi internalizado no ordenamento jurídico nacional com *status* supralegal (RE 466.343, Rel. Min. Cézar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 03.12.2008). Isso porque sua internalização ocorreu em 1992, em momento anterior à entrada em vigor da regra que prevê a incorporação ao catálogo de direitos e garantias fundamentais previsto na Constituição daqueles decorrentes de compromissos assumidos pela República Federativa do Brasil na ordem internacional (art. 5º, § 2º, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004). Portanto, ainda que o art. 23, 2, do Pacto de São José da Costa Rica fosse interpretado no sentido de que as candidaturas avulsas são permitidas, no âmbito interno continuaria a prevalecer, pelo critério hierárquico, o art. 14, § 3º, da Constituição, que elenca a filiação partidária como condição de elegibilidade.

21. Sem embargo, ao apreciar o caso *Castañeda Gutman*, a

---

deste artigo definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. § 8º Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, à arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, à propaganda eleitoral, à contagem de votos, à obtenção de cadeiras, à prestação de contas e à convocação de suplentes. § 9º Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa causa, de partido que integra federação".

[29] A validade dessa medida foi reconhecida em precedente desta Corte (ADI 7.021 MC-Ref, sob minha relatoria, j. em 09.02.2022).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

própria Corte Interamericana de Direitos Humanos concluiu que, ao negar pedido de candidatura independente ao cargo de Presidente da República, o México não violou o art. 23, 2, do Pacto de São José da Costa Rica. Isso porque, como essa norma não estabelece um sistema eleitoral específico, cabe aos Estados fixarem suas próprias regras e definirem as condições para exercício do direito de votar e ser votado. Assim, apesar de a referida convenção internacional prever que o direito a ser eleito só pode ser limitado "por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente em processo penal", os Estados podem estabelecer requisitos adicionais para as candidaturas, desde que proporcionais, a exemplo da exigência de filiação partidária. Confira-se trecho da sentença:

> 149. O direito e a oportunidade de votar e de ser eleito, consagrados no artigo 23.1.b da Convenção Americana, são exercidos regularmente em eleições periódicas, legítimas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garante a livre expressão da vontade dos eleitores. Além dessas características do processo eleitoral (eleições periódicas e autênticas) e dos princípios do sufrágio (universal, igualitário, secreto, que reflita a livre expressão da vontade popular), a Convenção Americana não estabelece uma modalidade específica ou um sistema eleitoral particular por meio do qual os direitos de votar e ser eleito devem ser exercidos (infra parágrafo 197). **A Convenção apenas estabelece certos padrões dentro dos quais os Estados podem e devem regulamentar legitimamente os direitos políticos, desde que tal regulamentação atenda aos requisitos de legalidade, seja direcionada ao cumprimento de uma finalidade legítima, seja necessária e proporcional. Ou seja, seja razoável de acordo com os princípios da democracia representativa**.
>
> (Corte Interamericana de Direitos Humanos, Casañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos, j. em 06.08.2008)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

22. Portanto, apesar da relevância do debate político sobre o tema, não está configurado um cenário de omissão inconstitucional que justificaria a excepcional intervenção do Poder Judiciário. De fato, essa é uma decisão política fundamental, que deve ser tomada, em regra, por quem tem voto. A representação política e o princípio majoritário são conteúdos essenciais das democracias. Porém, a democracia não se resume ao governo da maioria. A maioria deve governar com respeito à Constituição, o que inclui a preservação dos direitos fundamentais e o respeito às regras do jogo democrático. Como consequência, é assente na teoria constitucional que supremas cortes devem ser, no geral, autocontidas, respeitando as escolhas dos poderes políticos. Assim, é possível e legítimo questionar se o modelo de vinculação necessária a partidos políticos é o melhor, mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal reformá-lo sem a participação do Congresso Nacional.

III. CONCLUSÃO

23. Diante do exposto, reconhecido o prejuízo do recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia, proponho a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "*Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição*".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código E3C0-EEAD-6974-10F7 e senha 2D9F-8356-3289-FC8B

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO/RJ
RELATOR(A): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
RECTE.(S): RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S): RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S): RODRIGO SOBROSA MEZZOMO (77671/RJ)
RECDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Decisão: Iniciado o julgamento, o processo foi destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator). Plenário, Sessão Virtual de 30.5.2025 a 6.6.2025.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 443D-CAE1-3C6C-6977 e senha E126-6F90-2E17-12EC

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO/RJ
RELATOR(A): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
RECTE.(S): RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S): RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S): RODRIGO SOBROSA MEZZOMO (77671/RJ)
RECDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AM. CURIAE.: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADV.(A/S): FABIANO ALMEIDA RESENDE (18942/BA, 20541/DF)
ADV.(A/S): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO (36034/BA)
ADV.(A/S): HIGOR COSTA PINTO (41865/BA)
AM. CURIAE.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADV.(A/S): FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY (38672/DF, 095573/RJ)
ADV.(A/S): LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO (70132/MG)
ADV.(A/S): MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (A2467/AM, 18958/DF, 167075/MG, 2525/PI, 259423/RJ, 463101/SP)
ADV.(A/S): LIZANDRA NASCIMENTO VICENTE (39992/DF)
ADV.(A/S): GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS (48893/DF)
AM. CURIAE.: TRANSPARENCIA ELEITORAL BRASIL
ADV.(A/S): MARILDA DE PAULA SILVEIRA (33954/DF, 90211/MG)

Decisão: Iniciado o julgamento, o processo foi destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator). Plenário, Sessão Virtual de 30.5.2025 a 6.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), que, reconhecido o prejuízo do recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia, propunha a fixação da seguinte tese (tema 974 da repercussão geral): "Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição", pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Falou, pelo amicus curiae Transparência Eleitoral Brasil, a Dra. Ana Claudia Santano. Plenário, Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 62D5-20CD-4BE8-BC94 e senha 6534-6153-5A08-BC25

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 62D5-20CD-4BE8-BC94 e senha 6534-6153-5A08-BC25

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO

RELATOR	**: MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO**
REDATOR DO ACÓRDÃO	**: MIN. ALEXANDRE DE MORAES**
RECTE.(S)	: RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S)	: RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S)	: RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECDO.(A/S)	: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AM. CURIAE.	: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADV.(A/S)	: FABIANO ALMEIDA RESENDE
ADV.(A/S)	: SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO
ADV.(A/S)	: HIGOR COSTA PINTO
AM. CURIAE.	: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADV.(A/S)	: FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY
ADV.(A/S)	: LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO
ADV.(A/S)	: MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO
ADV.(A/S)	: LIZANDRA NASCIMENTO VICENTE
ADV.(A/S)	: GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS
AM. CURIAE.	: TRANSPARENCIA ELEITORAL BRASIL
ADV.(A/S)	: MARILDA DE PAULA SILVEIRA

VOTO VISTA

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES:

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, assim ementado (Doc. 7, fl. 84):

> "ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO. PREFEITO E VICE-PREFEITO. CANDIDATURA AVULSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
>
> 1. Na espécie, o Tribunal de origem manteve o indeferimento do pedido de registro de candidatura sob o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

fundamento de que, no ordenamento jurídico pátrio, não é possível lançar candidatura avulsa a cargo eletivo.

2. Não obstante o argumento de que a democracia se dácom a consagração do direito fundamental do cidadão de participar diretamente da vida política do país, no ordenamento jurídico brasileiro os partidos políticos exercem um elo imprescindível entre a sociedade e o estado. Com efeito, nos termos do art. 14, §3º, V, da Constituição Federal, a filiação partidáriaé uma condição de elegibilidade.

3. O acórdão regional estáem consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, "no sistema eleitoral brasileiro, não existe candidatura avulsa" (ED-RO nº 44545/MA, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, PSESS de 3.10.2014).

4. É facultado ao relator decidir monocraticamente os feitos, nos casos em que aplicável o art. 36, §6º, do RITSE. Precedentes.

5. Estando a matéria assentada na jurisprudência desta Corte, incide a Súmula nº 30/TSE, aplicável, também, aos recursos especiais fundados na alínea*a* do I do art. 276 do Código Eleitoral. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido."

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (Doc. 7, fl. 106).

No Recurso Extraordinário (Doc. 8, fls. 4-126), interposto com amparo nos arts. 102, III, a, e 121, §3º, ambos da Constituição Federal, RODRIGO SOBROSA MEZZOMO e RODRIGO ROCHA BARBOSA apontam violação aos arts. 1º, II, III e V; 4º, II; 5º, XX, e §§1º e 2º, da CF/88, bem como aos arts. 23 e 29 do Pacto de São José da Costa Rica; ao art. 25, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos; ao art. 21, da Declaração Universal de Direitos do Homem; e ao art. 27, da Convenção

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

de Viena.

Argumenta que a admissibilidade de candidaturas avulsas é amplamente admitida no direito comparado, citando diversos países que as admitem (Doc. 8, fls. 20-22), mas que no Brasil ainda há domínio das agremiações partidárias (Doc. 22-24). Apresenta dados sobre o baixo grau de confiança e de identificação da população em relação aos partidos políticos (Doc. 8, fls. 25-30) e afirma a existência de domínio de clãs políticos com baixa representatividade, elencando exemplos nacionais e locais do Rio de Janeiro (Doc. 8, fls. 31-36).

Sustenta que a candidatura independente é um direito humano e fundamental de participação política e exercício da cidadania, maximizando o pluralismo político, que não pode ser restringido pela imposição de filiação, a qual viola a garantia do art. 5º, XX, da CF/88 (Doc. 8, fls. 37-49). Defende que não há restrição expressa na Constituição Federal às candidaturas independentes, de modo que a condição de legibilidade da filiação partidária deve ser entendida como facultativa (Doc. 8, fls. 49-52), ponderando que a possibilidade de candidatura não pode ser submetida a pessoas jurídicas de direito privado (Doc. 8, fls. 52-55).

Invoca a tese da lógica do razoável, ao argumento de que parlamentares e governantes não perderiam seus mandatos por se encontrarem sem partido, de modo que se alguém desprovido de filiação pode exercer seu mandato, seria irrazoável restringir alguém na mesma condição de participar da disputa eleitoral (Doc. 8, fls. 55-58), e a existência de uma mutação constitucional para extrair a possibilidade de candidatura independente, apesar da inexistência de previsão expressa na Constituição da República (Doc. 8, fls. 58-65).

Ato contínuo, alega que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura a todos os cidadãos os direitos de participar diretamente dos assuntos públicos, de ser eleito em eleições periódicas e de ter acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do país, podendo tais direitos serem regulados pela lei exclusivamente por motivo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por juiz competente, em processo penal, de modo que a exigência de filiação partidária não pode representar obstáculo a esses direitos (Doc. 8, fls. 65-68). Também afirma a proteção a referidos direitos prevista no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e na Declaração Universal dos Direitos do Homem (Doc. 8, fls. 69-72), e disserta sobre a hierarquia dos tratados internacionais e seus efeitos no ordenamento jurídico nacional, em especial o efeito paralisante das normas de natureza supralegal, o que impediria a aplicabilidade do art. 14, §3º, inciso V, da Constituição Federal (Doc. 8, fls. 72-78).

O recorrente apresenta precedente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Yatama vs. Nicarágua, argumentando que nesse julgado houve o reconhecimento de que a imposição da obrigatoriedade de filiação partidária cerceia os direitos humanos fundamentais políticos de votar e ser votado (Doc. 8, fls. 79-85), ressaltando a vedação ao descumprimento de tratados internacionais prevista na Convenção de Viena (Doc. 8, fls. 85-86).

Colaciona posições favoráveis à admissão de candidaturas independentes (Doc. 8, fls. 86-87), bem como defende a existência de vantagens para o sistema político (Doc. 8, fls. 87-91) como solução para uma crise de representação (Doc. 8, fls. 91-93).

Por fim, confronta os argumentos do acórdão do TRE-RJ (Doc. 8, fls. 94-108) e do acórdão recorrido do Tribunal Superior Eleitoral (Doc. 8, fls. 109-123) pelas razões anteriormente expostas.

O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de ausência de violação à norma constitucional (Doc. 8, fls. 129-131).

Opostos embargos de declaração (Doc. 8, fls. 133-139), não foram conhecidos (Doc. 8, fls. 144-146).

Interposto Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 8, fls. 157-192), os autos foram remetidos a esta CORTE.

A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (Doc. 55):

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

"Recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Candidaturas avulsas garantidas em tratados internacionais contra a letra expressa do art. 14, §3º, v, da CR.

A possibilidade de que decisões de admissibilidade de recurso extraordinário contenham obscuridade, contradição ou erro material permite o emprego de embargos de declaração para a correção de tais problemas, de modo que essa modalidade de impugnação do ato referido impede o trânsito em julgado da decisão embargada, ainda quando desprovido, exceto se usado para protrair indefinidamente a duração do processo: aplicação do art. 1.022 do CPC de 2105.

Prejudicialidade de recurso extraordinário, interposto para se obter o registro de candidatura a eleição majoritária já realizada sem a participação dos recorrentes: jurisprudência pacífica do STF.

Ausência de fundamento para se conhecer de recurso extraordinário como mandado de injunção, quer em razão da diferença estrutural desses processos – respectivamente, controle concreto da validade de ato de aplicação do direito versus controle abstrato de inconstitucionalidade por omissão–, quer pela ausência de participação dos órgãos de representação popular neste processo, quer porque nada impede o imediato ajuizamento de mandado de injunção, no STF, para dele se obter pronunciamento originário e final sobre o tema constitucional, sem nenhum prejuízo para os interessados, dado que as próximas eleições só ocorrerão em 2018.

Eventual reclassificação do feito como mandado de injunção parece implicar nova distribuição do feito.

Segundo a jurisprudência predominante até aqui no STF, os tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro até o advento da EC 45/2004, como é o caso de todos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

os invocados pelos recorrentes, possuem estatura normativa inferior à Constituição e, portanto, não derrogam a exigência de filiação partidária do art. 14, §3º, v, da CR.

O art. 5º, § 3º, da CR não elevou os tratados de direitos humanos incorporados ao direito brasileiro antes da EC 45/2004 à estatura de emenda constitucional: a recepção de normas não é fenômeno inexoravelmente resultante da substituição de normas constitucionais; trata-se, antes, de opção normativa de constituinte que decide criar abreviadamente normas novas com o conteúdo das antigas, para evitar o vácuo legislativo decorrente da perda de validade de todo o direito infraconstitucional pela substituição da íntegra de seu fundamento jurídico – a constituição sobre a qual se apoiava.

Além de o fundamento de validade dos tratados antigos não se ter alterado, pois a Constituição de 1988 permaneceu íntegra, embora a EC 45 lhe tenha acrescido o §3º do art. 5º, o fato de os tratados antigos não alcançarem a estatura constitucional com a EC 45 não se equipara à total ausência de direito ordinário, pressuposta pela opção normativa de promover sua recepção.

O art. 5º, § 2º, da redação original da Constituição determinava, desde sempre, a recepção dos tratados pré-constitucionais, na qualidade de normas dotadas da hierarquia das emendas à Constituição.

A Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU não pode servir de base à pretensão dos recorrentes: não é tratado internacional de direitos humanos, mas, quando muito, norma costumeira de direito internacional pública despida do nível constitucional, e antecede a Constituição de 1988 e, portanto, não pode ser incorporada à ordem jurídica por ela iniciada, porque colidiria frontalmente com a exigência do art. 14, §3º, v, da CR.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

A Convenção de Viena do Direito dos Tratados não pode fundar o pedido dos autores, por ter sido incorporada ao direito brasileiro após a EC 45, sem o procedimento do art. 5º,§ 3º, da CR, de modo que não tem eficácia derrogatória de norma constitucional anterior com ela eventualmente incompatível.

Tampouco o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos autoriza o deferimento do pedido porque seus arts. 2º e 25 impedem o emprego de critério discriminatório na determinação da capacidade eleitoral passiva, ou seja, vedam a eleição de motivo privado de fundamento racional para tanto: o requisito do art. 14, §3º, v, da CR não pode ser qualificado de arbitrário e, portanto, vedado pela convenção, considerando-se as importantes funções dos partidos nas democracias contemporâneas.

O art. 23, inc. 1, b, e o inc. 2, do Pacto de São José veda a restrição da capacidade eleitoral passiva por motivos diversos dos ali estabelecidos, entre os quais não se inclui a filiação partidária, de sorte que o art. 14, §3º, da CR foi por ele privado de eficácia: licitude das candidaturas avulsas no direito brasileiro.

Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário ou, caso superada a preliminar, por seu provimento."

Na sessão de 5/10/2017, o Plenário desta CORTE resolveu Questão de Ordem para superar a prejudicialidade do recurso e atribuir repercussão geral à questão constitucional constante dos autos. O acórdão restou assim ementado (Doc. 70):

"Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO . CANDIDATURA AVULSA. QUESTÃO DE ORDEM. PERDA DO OBJETO DO CASO CONCRETO. VIABILIDADE DA REPERCUSSÃO GERAL.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> 1. A discussão acerca da admissibilidade ou não de candidaturas avulsas em eleições majoritárias, por sua inequívoca relevância política, reveste-se de repercussão geral. Invocação plausível do Pacto de São José da Costa Rica e do padrão democrático predominante no mundo.
>
> 2. Eventual prejuízo parcial do caso concreto subjacente ao recurso extraordinário não é impeditivo do reconhecimento de repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida."

Em seguida, foi convocada e realizada audiência pública para discussão do tema (Doc. 85), realizada em 9/12/2019 (Doc. 113).

Posteriormente, foi apresentado novo parecer pela Procuradoria-Geral da República, com a seguinte ementa (Doc. 147):

> "Recurso extraordinário. Constitucional. Eleitoral. Requerimento de registro de candidatura. Ausência de filiação a partido político. Candidatura avulsa ou independente. Previsão constitucional de filiação partidária como condição de elegibilidade (art. 14, §3º, V). Exigência constitucional expressa que é reproduzida pela legislação infraconstitucional. Escolha legítima do Constituinte originário. Interpretação da Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca da Convenção Interamericana de Direitos Humanos em harmonia com tal compreensão. Parecer pelo não provimento do recurso (Tema n. 974 RG). "

Iniciado o julgamento, o Relator Eminente Min. LUÍS ROBERTO BARROSO votou no sentido de reconhecer a inadmissibilidade de candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, §3º, V, da CF/88. O voto veio acompanhado da proposta da seguinte ementa apresentada na Sessão Virtual:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

Voto: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANDIDATURA AVULSA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (Tema 974) contra acórdão que indeferiu pedido de registro de candidaturas avulsas aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município do Rio de Janeiro nas eleições de 2016, por ausência de filiação a partido político.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o sistema constitucional brasileiro admite candidaturas avulsas (ou independentes) em eleições majoritárias, ou se requer filiação partidária como condição de elegibilidade, à luz do art. 14, § 3º, V, da Constituição e do art. 23, 2, do Pacto de São José da Costa Rica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O histórico brasileiro e a experiência de outros países democráticos demonstram que a exigência de filiação partidária não implica necessariamente no bom funcionamento de um sistema representativo. E que candidaturas avulsas, por outro lado, não resultam obrigatoriamente em seu mau funcionamento. Pelo contrário: permitir que o cidadão comum, sem vínculos partidários, possa se candidatar pode prestigiar os seus direitos políticos, ampliar o universo de escolhas dos eleitores e reforçar a legitimidade do processo eleitoral como um todo.

4. Apesar disso, a Constituição Federal de 1988, em previsão expressa, estabelece que a filiação partidária é requisito para que um cidadão possa se candidatar em eleições

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

(art. 14, § 3º, V). Esse entendimento tem sido reafirmado pela jurisprudência pacífica do STF, que considera a vinculação dos candidatos a partidos políticos uma exigência fundamental para a organização e a integridade do sistema representativo brasileiro.

5. A centralidade dos partidos políticos no sistema político brasileiro também tem sido reforçada pelo Congresso Nacional em reformas legislativas recentes. São exemplos: (i) a exigência de comprovação de apoio mínimo para criação de novas legendas, mediante assinatura de eleitores não filiados a outras agremiações (Lei nº 13.165/2015); (ii) a implementação do fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais e a adoção da cláusula de barreira para partidos políticos (Emenda Constitucional nº 97/2017); e (iii) a regulamentação das federações partidárias (Lei nº 14.208/2021). Essas iniciativas legislativas revelam o propósito de preservar e fortalecer o papel institucional dos partidos políticos como meio de combater a fragmentação partidária e assegurar a estabilidade do regime democrático.

6. Portanto, é inequívoca a intenção do legislador constituinte e infraconstitucional de assegurar que o exercício de mandatos eletivos no país ocorra, exclusivamente, com a mediação institucional dos partidos.

7. O art. 23, item 2, do Pacto de São José da Costa Rica, que define os fundamentos legítimos para a restrição do exercício de direitos políticos, não é suficiente para justificar a permissão a candidaturas avulsas no Brasil. Referido tratado internacional foi internalizado no ordenamento jurídico nacional com status supralegal. Ainda que se interpretasse o dispositivo convencional no sentido de permitir candidaturas independentes, prevaleceria a norma constitucional expressa que prevê a filiação partidária como condição de elegibilidade. Ademais, a própria Corte Interamericana de Direitos Humanos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

no caso Castañeda Gutman vs. México, reconheceu que a vedação a candidaturas avulsas não viola o direito de participação política previsto no referido tratado internacional, desde que tal limitação seja proporcional.

8. Não há, no caso, omissão legislativa inconstitucional que justifique a intervenção do Poder Judiciário. Assim, é possível e legítimo questionar se o modelo de vinculação necessária a partidos políticos é o melhor, mas não cabe ao Supremo Tribunal Federal reformá-lo sem a participação do Congresso Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Prejudicado o recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia.

Tese de julgamento: "Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição".

Dispositivos relevantes: Constituição Federal, art. 14, § 3º, V; Decreto nº 678/1992 (Pacto de São José da Costa Rica), art. 23.

Jurisprudência citada: STF, ADI 1.465 (2005) e ADI 1.817 (2014); Corte IDH, Caso Castañeda Gutman vs. México (2008).

É o relatório.

Adianto que vou acompanhar integralmente o voto do Relator, inclusive quanto à tese de julgamento proposta, acrescentando as seguintes considerações.

Como já destaquei em sede doutrinária (Direito Constitucional. 41ª

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

ed. Barueri, Atlas: 2025), elegibilidade é a capacidade eleitoral passiva consistente na possibilidade de o cidadão pleitear determinados mandatos políticos, mediante eleição popular, desde que preenchidos certos requisitos.

Não basta possuir capacidade eleitoral ativa (ser eleitor) para adquirir a capacidade eleitoral passiva (poder ser eleito). Assim, para que alguém possa concorrer a um mandato eletivo, torna-se necessário que preencha certos requisitos gerais, denominados condições de elegibilidade, e não incida numa das inelegibilidades, que consistem em impedimentos à capacidade eleitoral passiva.

Entre as condições de elegibilidade, encontra-se a exigência de filiação partidária, de modo que ninguém pode concorrer avulso sem partido político.

A capacidade eleitoral passiva exige prévia filiação partidária, uma vez que a democracia representativa consagrada pela Constituição de 1988 inadmite candidaturas que não apresentem a intermediação de agremiações políticas constituídas na forma do art. 17 da Constituição Federal. Saliente-se que, em face da exigibilidade de filiação partidária para o exercício desse direito político (elegibilidade), há de ser assegurado a todos o direito de livre acesso aos partidos, sem possibilidade de existência de requisitos discriminatórios e arbitrários.

Alguns países possibilitam a apresentação de candidaturas presidenciais diretamente aos cidadãos e não aos partidos (por exemplo: Constituição da República Portuguesa, art. 127).

Contudo, esse não é o caso da Constituição da República Federativa do Brasil, que expressamente prevê a filiação partidária como condição de elegibilidade:

> "Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> (...)
>
> § 3º São condições de elegibilidade, na forma da lei:
>
> (...)
>
> V - a filiação partidária;"

A Constituição Federal regulamentou os partidos políticos, como instrumentos necessários e importantes para preservação do Estado Democrático de Direito, afirmando a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos de caráter nacional; proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes; prestação de contas à Justiça Eleitoral e funcionamento parlamentar de acordo com a lei.

O texto constitucional assegura aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedando, a partir da EC nº 97/2017, a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais.

Sobre o tema, salienta Miguel Reale Junior:

> "enquanto na Europa vive-se a crise da democracia dos partidos, partidos de massa que se revelam incapazes de satisfatoriamente aglutinar os seguimentos sociais, de se fazerem intérpretes das aspirações concretas, veículos impróprios para efetiva participação política, no Brasil émister iniciar a obra da ligação entre a Sociedade Civil e o Estado pelo fortalecimento dos partidos políticos"(REALE JR, Miguel. Casos de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992, p. 113).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

Com esse intuito, o legislador constituinte fortaleceu a autonomia dos partidos políticos, diminuindo extraordinariamente o controle do Poder Público sobre eles, visando, como ressaltado por Michel Temer:

> "tentar criar (ou fortalecer) partidos políticos sólidos, comprometidos com determinada ideologia político-administrativa, uma vez que o partido háde ser o canal condutor a ser percorrido por certa parcela da opinião pública para chegar ao governo e aplicar o seu programa" (TEMER, Michel. Constituição e política. São Paulo: Malheiros. 1994. p. 24).

É essencial lembrar a lição de Raul Machado Horta de que:

> "o sistema de partidos repercute de igual modo no funcionamento do regime presidencial, tornando mais flexíveis as relações entre o Presidente e o Congresso, ou concorrendo para abrandar as dimensões imperiais do poder presidencial, em regime de pluripartidarismo" (HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 707).

A autonomia partidária consagrada constitucionalmente não impede o exercício pleno de função fiscalizatória pela Justiça Eleitoral, pois, como decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 5311/DF (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dj 4/3/2020), "são constitucionais as normas pelas quais se fortaleça o controle quantitativo e qualitativo dos partidos, sem afronta ao princípio da igualdade ou ingerência no funcionamento interno", objetivando, inclusive, "impedir a proliferação de agremiações sem expressão política, que podem atuar como "legendas de aluguel", fraudando a representação, base do regime democrático".

Cito trecho do voto da Relatora do referido julgado, Min. CÁRMEN

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

LÚCIA, em que ressalta a importância em restringir a proliferação indiscriminada de partidos sem coerência ou respaldo social, ante o iminente risco institucional que pode conduzir ao desalento democrático, perigoso precursor de regimes antidemocráticos:

> "22. Quando novas tecnologias dão voz ao cidadão, ampliando o poder de atuação direta segundo o argumento livre, ainda que nem sempre racional, lógico ou ético, segundo informação infensa a filtros da mídia tradicional, a legislação impugnada tende a atenuar o desgaste do sistema partidário e a legitimar a ação dos partidos políticos.
>
> **Promove-se o controle quantitativo dos partidos, fundado no caráter nacional, e o controle qualitativo, ao estreitarem-se os laços de fidelidade, compromisso e legitimidade do vínculo entre os filiados e a agremiação, resguardando-se a confiança no modelo representativo.**
>
> **A proliferação indiscriminada de partidos sem coerência ou respaldo social importa em risco institucional, podendo conduzir ao desalento democrático, perigoso precursor de regimes antidemocráticos.**
>
> **Por isso a necessidade de, adstritos às exigências da representatividade constitucionalmente definida, restringirem-se ímpetos de deslegitimação do exercício do poder pela possibilidade de permitir formação de agremiações intitulados partidos políticos, não se revestem das características estruturantes nos termos constitucionalmente postos, o que poderia transformar o sadio pluripartidarismo em caos político.**
>
> 23. As normas analisadas têm como finalidade incentivar a utilização de mecanismos da democracia representativa para o que depende de legitimidade e compromisso do eleitor e do partido no qual ele deposita o seu aval.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

24. A educação cívica passa pela definição constitucional da fidelidade partidária. No julgamento do Mandado de Segurança n. 26.604, apontei como aspectos constitucionais desse instituto:

> "Fosse mera exigência formal a ligação de alguém com um partido político para a filiação e eventual futura candidatura, sem compromisso com o momento de exercício do cargo – se se viesse a obtê-lo pela eleição – os requisitos seriam inverdades oficiais a sujeitar o voto do eleitor a uma aparência, valendo apenas como forma, mas sem conteúdo e, principalmente, sem compromisso.
>
> (...)
>
> 31. Daí porque se háde tomar a questão da fidelidade partidária como um dos elementos que compõem o regime constitucional do candidato e do eleito para ocupar o mandato de Deputado ou de Vereador. Tome-se, aqui, a expressão regime constitucional como o conjunto de direitos, deveres e responsabilidades que cada um assume em face do que dispõe a Constituição.
>
> 32. De se acentuar que a fidelidade partidária põe-se com realce distinto segundo o modelo de democracia constitucionalmente adotado.
>
> **No Brasil, o regime constitucionalizado éo da democracia representativa partidária, quer dizer, aquela na qual, em certos cargos, a presença do povo se opera por um terceiro, e esse não pode ser escolhido senão dentre os que compõem a lista do partido político. Não hácomo, insista-se, lançar como candidato ao cargo, no qual se exercerá o mandato, alguém que não seja parte de um partido político, inadmissível como é, no modelo adotado, a candidatura dita avulsa, quer dizer, apresentada diretamente pelo interessado e não pelo**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> **partido político ao qual ele se filie.**(…)
>
> É no desempenho deste direito constitucionalmente garantido de titularizar a soberania que ele exerce os seus direitos e liberdades políticas. (…)"
>
> (...)
>
> **No julgamento do Mandado de Segurança n. 26.604, afirmei que "a Constituição da República exige, dentre outros requisitos, o da filiação partidária como condição de elegibilidade (art. 14, § 3º, inc. V). Mantendo-se a tradição constitucional brasileira, não se permite a denominada candidatura avulsa, quer dizer, aquela que se põe pelo próprio interessado sem registro prévio por uma organização partidária"(DJ 3.10.2008).**
>
> **No modelo constitucional vigente, este Supremo Tribunal concluiu que se vota no partido, não primariamente no candidato, instrumentalizando a representação, a agremiação, ou coligação de partidos, que se vincula à base eleitoral dos apoiadores.**"

Esta CORTE também já reconheceu, no julgamento da ADI 2530/DF (Rel. Min. NUNES MARQUES, Dj 18/8/2021), a inconstitucionalidade da previsão legal da denominada "candidatura nata", ou seja, da indicação partidária automática de detentor de mandato eletivo para concorrer à reeleição sem necessidade de aprovação em convenção, por ser incompatível com a autonomia partidária e a isonomia entre possíveis candidatos.

> "EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 8º, § 1º, DA LEI N. 9.504/1997. "CANDIDATURA NATA" DE DETENTORES DE MANDATO ELETIVO. INDICAÇÃO INDEPENDENTE DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 17, §1º,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (AUTONOMIA PARTIDÁRIA). MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. Conquanto tenham sido feitas modificações no art. 17, § 1º, da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional n. 97/2017, manteve-se a plena eficácia da essência do parâmetro constitucional invocado (autonomia partidária).

2. A "candidatura nata", prevista no art. 8º, § 1º, da Lei n. 9.504/1997, é incompatível com a Constituição Federal, tanto por violar a isonomia entre os postulantes a cargos eletivos quanto por atingir o âmago da autonomia partidária.

3. A criação desse instituto ocorreu nos anos 1970 e teve o nítido propósito de proteger os titulares de mandatos parlamentares contra rivalidades internas em seus partidos, fomentadas por agentes externos, porquanto, à época, as agremiações estavam sujeitas a fortes e súbitas intervenções estatais. Em contexto de ampla liberdade de funcionamento dos partidos, como o instaurado a partir da Constituição de 1988, esse mecanismo deixou de ser compatível com a autonomia interna dos partidos.

4. A imunização pura e simples do detentor de mandato eletivo contra a vontade colegiada do partido representa privilégio injustificado, que contribui tão só para a perpetuação de ocupantes de cargos eletivos, em detrimento de outros pré-candidatos, sem qualquer justificativa plausível para o funcionamento do sistema democrático e sem que haja meios para que o partido possa fazer imperar os objetivos fundamentais inscritos em seu estatuto.

5. A ação foi julgada procedente para declarar-se a inconstitucionalidade material do art. 8º,§ 1º, da Lei n. 9.504/1997.

6. Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade devem incidir apenas a partir de 24 de abril de 2002 (quando

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> suspensa a eficácia do dispositivo impugnado pelo Supremo Tribunal Federal na medida cautelar deferida nestes autos), preservados todos os atos anteriores a essa data, praticados com suporte no dispositivo declarado inconstitucional."
>
> (ADI 2530, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021)

Extrai-se desse julgamento a relevância conferida pela Constituição Federal de 1988 à figura dos partidos políticos no funcionamento do nosso sistema democrático, ressaltando a ampla liberdade de funcionamento dos partidos, sua autonomia interna e respeito à vontade colegiada.

Destaco que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL declarou inconstitucional até mesmo a norma legal que permitia a detentor de mandato eletivo o registro de candidatura sem a sem necessidade de aprovação em convenção; de modo que seria muito mais grave - e, portanto, violador da ordem constitucional estabelecida -, admitir o registro de candidaturas avulsas, sem sequer filiação partidária e, consequentemente, também sem aprovação em convenção partidária.

Ainda que o detentor de mandato seja jáconhecido da população e tenha obtido anteriormente o voto popular, conforme destaquei naquela oportunidade, essa circunstância não justifica uma imposição antidemocrática em relação aos próprios partidos políticos, à revelia do crivo da direção nacional da agremiação, porque o Brasil adotou, claramente, a partir do art. 17 da Constituição de 1988, o princípio da autonomia partidária, como uma grande conquista do nosso sistema democrático brasileiro.

A essencialidade dessa garantia de independência de organização interna e funcionamento das agremiações partidárias se justifica frente à importância do papel desempenhado pelos partidos no modelo representativo nacional, mantendo-o a salvo do controle ideológico e da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

ingerência do Estado e garantindo plena liberdade política no desempenho de suas funções, notadamente na defesa dos interesses dos cidadãos e no intermédio entre o Poder Público e os anseios de diferentes segmentos da sociedade.

A democracia brasileira é, corretamente – e assim foi a opção do legislador constituinte – uma democracia de partidos. O sistema representativo como um todo, na forma em que instituído pela Constituição Federal, confere inegável posição de destaque aos partidos políticos, ao estabelecer, entre outras disposições, o voto proporcional para a eleição parlamentar, bem como ao afastar o modelo de candidatura avulsa e impor, como condição de elegibilidade, a filiação partidária (art. 14, § 3º, V, da CF).

É inquestionável, ainda, a opção do constituinte por um modelo eleitoral que garante a possibilidade de renovação política, permitindo a candidatura de novas personalidades, novos representantes que possam, a partir de uma escolha legítima dos partidos políticos, ingressar na vida política.

Ainda nesse sentido, em relação à fidelidade partidária, o Tribunal Superior Eleitoral reconheceu que os mandatos pertencem aos Partidos Políticos que, consequentemente, têm direito de preservá-los, se ocorrer cancelamento da filiação partidária ou transferência de legenda, ou seja, podem requerer à Justiça Eleitoral a cassação do mandato do parlamentar infiel e a imediata determinação de posse do suplente.

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL confirmou esse entendimento (MS 23.603/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Dj 4/10/2007), oportunidade em que se destacou:

> "E M E N T A: (...) - A Constituição da República, ao delinear os mecanismos de atuação do regime democrático e ao proclamar os postulados básicos concernentes às instituições partidárias, consagrou, em seu texto, o próprio estatuto jurídico dos partidos políticos, definindo princípios, que, revestidos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

estatura jurídica incontrastável, fixam diretrizes normativas e instituem vetores condicionantes da organização e funcionamento das agremiações partidárias. Precedentes.

- A normação constitucional dos partidos políticos - que concorrem para a formação da vontade política do povo - tem por objetivo regular e disciplinar, em seus aspectos gerais, não só o processo de institucionalização desses corpos intermediários, como também assegurar o acesso dos cidadãos ao exercício do poder estatal, na medida em que pertenceàs agremiações partidárias - e somente a estas - o monopólio das candidaturas aos cargos eletivos.

- A essencialidade dos partidos políticos, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu à sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do poder estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado.

As agremiações partidárias, como corpos intermediários que são, posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade política, atuam como canais institucionalizados de expressão dos anseios políticos e das reivindicações sociais dos diversos estratos e correntes de pensamento que se manifestam no seio da comunhão nacional.

(...)

- O mandato representativo não constitui projeção de um direito pessoal titularizado pelo parlamentar eleito, mas representa, ao contrário, expressão que deriva da indispensável vinculação do candidato ao partido político,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> **cuja titularidade sobre as vagas conquistadas no processo eleitoral resulta de "fundamento constitucional autônomo", identificável tanto no art. 14, §3º, inciso V (que define a filiação partidária como condição de elegibilidade) quanto no art. 45, "caput" (que consagra o "sistema proporcional"), da Constituição da República.**
>
> - O sistema eleitoral proporcional: um modelo mais adequado ao exercício democrático do poder, especialmente porque assegura, às minorias, o direito de representação e viabiliza, às correntes políticas, o exercício do direito de oposição parlamentar. Doutrina.
>
> - A ruptura dos vínculos de caráter partidário e de índole popular, provocada por atos de infidelidade do representante eleito (infidelidade ao partido e infidelidade ao povo), subverte o sentido das instituições, ofende o senso de responsabilidade política, traduz gesto de deslealdade para com as agremiações partidárias de origem, compromete o modelo de representação popular e frauda, de modo acintoso e reprovável, a vontade soberana dos cidadãos eleitores, introduzindo fatores de desestabilização na prática do poder e gerando, como imediato efeito perverso, a deformação da ética de governo, com projeção vulneradora sobre a própria razão de ser e os fins visados pelo sistema eleitoral proporcional, tal como previsto e consagrado pela Constituição da República. (...)"
>
> (MS 26603, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2007, DJe-241 DIVULG 18-12-2008 PUBLIC 19-12-2008 EMENT VOL-02346-02 PP-00318)

Por fim, como bem apontado pelo Eminente Relator, inexiste incompatibilidade da exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade em relação à Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

No Caso *Yatama vs. Nicarágua*, citado pelo recorrente para fundamentar o pretenso direito a candidatura avulsa, a Corte Interamericana de Direitos Humanos considerou peculiaridades do caso concreto ao reconhecer a violação. Isso porque a restrição atingiria pessoas pertencentes a comunidades indígenas e étnicas que se diferenciavam da maioria da população, por suas línguas, costumes e formas de organização, causando sérias dificuldades que os manteria em uma situação de vulnerabilidade e marginalidade, de modo que, naquele caso concreto, a exigência de participação no processo eleitoral por meio de partido político, conforme as condições impostas pela lei, violava a Convenção Americana (*DA SILVA, Andrea Vergara; LEITE FILHO, Jaime de Carvalho. Candidaturas avulsas: Breve análise de dois casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inter: Revista de Direito Internacional e Direitos Humanos da UFRJ. v. 2. n. 2. dez/2019. p. 5).*

Havia ainda problemas relacionados à eliminação, por uma lei eleitoral do ano de 2000, da possibilidade de que a organização Yatama participasse nas eleições regionais como associação de inscrição popular - anteriormente permitida -, o que obstou os direitos de representação da comunidade na medida em que a exigência de transformação da organização em partido político decorreu de uma imposição do Governo e que as comunidades não aceitariam que a Yatama fosse um partido político, além de ter passado a sofrer dificuldades para conseguir fundos oriundos de cooperação internacional, que não lhes eram concedidos por ser um partido político (DA SILVA; LEITE FILHO, 2019, p. 5).

Por outro lado, no caso *Castañeda Gutman vs. Mexico* - que possui maior similitude com o presente caso - apontou-se o impedimento de candidatura independente para concorrer à presidência do México, sob o fundamento de que apenas partidos políticos nacionais têm o direito de requerer o registro de candidatos para o cargo.

Nessa oportunidade, a Corte IDH esclareceu que o sistema interamericano não impõe um sistema eleitoral determinado, nem uma

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

modalidade específica para o exercício dos direitos de voto e de ser votado, mas apenas delineamentos gerais que determinam um conteúdo mínimo dos direitos políticos e permitem que os Estados, dentro dos parâmetros convencionais, regulem esses direitos de acordo com suas necessidades.

Confira-se trecho do julgado:

> "162. Previo a ello, la Corte considera necesario señalar que, en términos generales, **el derecho internacional no impone un sistema electoral determinado ni una modalidad determinada de ejercer los derechos a votar y a ser elegido**. Ello se desprende de las normas que regulan los derechos políticos tanto en el ámbito universal como en el regional, y de las interpretaciones autorizadas realizadas por sus órganos de aplicación.
>
> (...)
>
> 166. **El sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos a votar y a ser votado**. La Convención Americana establece lineamientos generales que determinan un contenido mínimo de los derechos políticos y permite a los Estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, las que pueden variar de una sociedad a otra, e incluso en una misma sociedad, en distintos momentos históricos.
>
> (...)
>
> 198. La Corte observa que en el derecho electoral comparado la regulación del derecho a ser votado respecto de la inscripción de las candidaturas puede implementarse de dos maneras; mediante el sistema de registro de candidatos de forma exclusiva por parte de los partidos políticos, o bien el

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> sistema de registro de candidaturas por parte de los partidos políticos junto con la posibilidad de inscribir candidaturas independientes. En la región puede observarse que existe cierto equilibrio entre los Estados que establecen el sistema de registro exclusivo a cargo de partidos y aquellos que, además, permiten candidaturas independientes.
>
> 199. Los Estados cuya legislación reconoce la posibilidad de inscribir candidaturas independientes establecen diversos requisitos para su inscripción, algunos de ellos similares a los que se prevén para las candidaturas registradas por partidos políticos. Un requisito común para la inscripción de candidaturas independientes es el respaldo de un número o porcentaje de electores que apoye la inscripción de la candidatura, lo que resulta indispensable para organizar de manera eficaz el proceso electoral. Adicionalmente, los Estados establecen otros requisitos tales como la presentación de plataformas políticas o planes de gobierno para el período que la candidatura se presenta, la integración de garantías económicas o "pólizas de seriedad", incluso una organización de cuadros directivos igual a la de los partidos políticos en todo el territorio del Estado, en caso de candidaturas independientes a Presidente de la República."

Diante desses apontamentos, ainda evidencia que nenhum dos sistemas eleitorais - o de indicação exclusiva por partidos políticos ou o que permite candidaturas independentes - implica, por si só, maior ou menor restrição em termos de regulação do direito de ser eleito.

Não há, desse modo, a possibilidade de realizar uma valoração abstrata no sentido de que o sistema que permite candidaturas independentes seria menos restritivo, já que isso depende das peculiaridades e condições regulamentares que serão impostas para essa modalidade de candidatura, podendo ser até mais restritiva do que a modalidade de indicação exclusiva por partidos políticos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

Em conclusão, a Corte IDH estabelece que ambos os sistemas - o de indicação exclusiva por partidos políticos ou o que possibilita candidaturas independentes - podem ser compatíveis com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de modo que a decisão de qual sistema escolher está sujeita à definição política do Estado, de acordo com suas normas constitucionais.

Confira-se:

> "200. **Ninguno de los dos sistemas, el de nominación exclusiva por parte de partidos políticos y el que permite candidaturas independientes, resulta en sí mismo más o menos restrictivo que el otro en términos de regular el derecho a ser elegido consagrado en su artículo 23 de la Convención. La Corte considera que no hay una posibilidad de hacer una valoración en abstracto respecto de si el sistema que permite las candidaturas independientes es o no una alternativa menos restrictiva de regular el derecho a ser votado que otro que no lo permite. Ello dependerá de diversas circunstancias, especialmente, de cómo se regulen los aspectos mencionados anteriormente de las candidaturas independientes o de la regulación de las candidaturas presentadas por partidos.**
>
> **204. Finalmente, la Corte considera que ambos sistemas, uno construido sobre la base exclusivamente de partidos políticos, y otro que admite también candidaturas independientes, pueden ser compatibles con la Convención y, por lo tanto, la decisión de cuál sistema escoger está en las manos de la definición política que haga el Estado, de acuerdo con sus normas constitucionales.** A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partidos políticos, los poderes legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad, fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión y realizar propuestas para revertir esta situación. En este sentido los Estados deben valorar de acuerdo con su desarrollo histórico y político las medidas que permitan fortalecer los derechos políticos y la democracia, y las candidaturas independientes pueden ser uno de esos mecanismos, entre muchos otros.
>
> 205. Con base en los anteriores argumentos, **la Corte no considera probado en el presente caso que el sistema de registro de candidaturas a cargo de partidos políticos constituya una restricción ilegítima para regular el derecho a ser elegido previsto en el artículo 23.1.b de la Convención Americana y, por lo tanto, no ha constatado una violación al artículo 23 de dicho tratado.** "

Houve ainda a realização de *distinguishing*em relação ao caso *Yamata vs. Nicarágua,* ao destacar que a pessoa que postulava a possibilidade de candidatura avulsa não teria alegado e provado representar os interesses de algum grupo vulnerável ou marginalizado da sociedade que estivera impedido formal ou materialmente de acessar qualquer das alternativas que o sistema eleitoral mexicano oferecia para participar das eleições. Assim, há uma diferença essencial na situação entre aqueles representados pela Yatama e o senhor Castañeda Gutman, que era o fato de que, ao contrário dos primeiros, o segundo tinha diversas alternativas idôneas para ser indicado como candidato, de forma que a exigência de filiação partidária não significava, para ele, uma imposição de marginalização (DA SILVA; LEITE FILHO, 2019, p. 7).

Veja-se o trecho em que se aponta a distinção entre os casos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

> "171. La Corte advierte que no puede sostenerse que exista identidad entre las circunstancias de hecho y el conflicto jurídico subyacente en el caso Yatama y las circunstancias de hecho y lo solicitado por la presunta víctima en el presente caso, para poder concluir que a este último es aplicable la consecuencia jurídica del primer caso.
>
> 172. El caso Yatama trata de personas que pertenecen a comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica de Nicaragua que se diferencian de la mayoría de la población, inter alia, por sus lenguas, costumbres y formas de organización, que enfrentaban serias dificultades que los mantenían en una situación de vulnerabilidad y marginalidad para participar en la toma de decisiones públicas dentro de dicho Estado, y donde el requisito de participar políticamente a través de un partido político se traducía en una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, que impedía, sin alternativas, la participación de dichos candidatos en las elecciones municipales respectivas. En cambio, el presente caso se trata de una persona que deseaba presentarse como candidato independiente, que no alegóni acreditó representar intereses de algún grupo vulnerable o marginado de la sociedad que estuviera impedido formal o materialmente para acceder a cualesquiera de las alternativas que el sistema electoral mexicano ofrecía para participar en las elecciones, y que tenía diversas alternativas idóneas para poder ser postulado como candidato (infra párr. 202)."

Diante da análise desses precedentes, evidencia-se a improcedência do argumento de que a exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade é, por si só, incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica.

Nesse sentido:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

"O estudo das duas sentenças nas quais a Corte Interamericana de Direitos Humanos se debruçou sobre o tema permite verificar que ambos os sistemas, com e sem candidaturas avulsas, são potencialmente compatíveis com o Pacto de São José da Costa Rica e que, portanto, a decisão sobre qual sistema deve ser adotado cabe à definição política feita pelo Estado, de acordo com suas normas constitucionais.

É oportuno que as interpretações autorizadas feitas pela própria Corte Interamericana de Direitos Humanos sejam – ambas – levadas em consideração nos debates jurídicos que envolvem a aplicação do artigo 23 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Olhar apenas para um dos casos e adotar a conclusão nele exposta como uma receita universal é esquecer que os direitos humanos devem ser considerados e concretizados em cada caso particular. Assim, mostra-se de grande relevância atentar para as peculiaridades que se revelaram determinantes para que a Corte chegasse a conclusões distintas nos dois casos.

Não se trata de defesa da candidatura exclusiva por meio de partidos, mas sim de reconhecer a improcedência do argumento de que essa exigência é, por si só, incompatível com o Pacto de São José da Costa Rica. Por certo que a adoção de um sistema de candidaturas avulsas é possível, mas a alteração do sistema deve decorrer de opção política feita pelo Estado e não da conclusão de haver absoluta e direta incompatibilidade de qualquer sistema que exija a vinculação partidária com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, pois, conforme se demonstrou, ela não impõe a adoção de um ou outro sistema."

(*DA SILVA, Andrea Vergara; LEITE FILHO, Jaime de Carvalho. Candidaturas avulsas: Breve análise de dois casos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inter: Revista de Direito Internacional e Direitos Humanos da UFRJ. v. 2. n. 2. dez/2019. p. 5).*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

Ante o exposto, ACOMPANHO O RELATOR para reconhecer o prejuízo do recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia e fixar tese de repercussão geral, nos termos que propõe. É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2600-01E3-B0D5-20FF e senha BDA9-673F-9E08-C4CE

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.238.853 RIO DE JANEIRO
PROCED. : RIO DE JANEIRO/RJ
RELATOR(A): MIN. LUÍS ROBERTO BARROSO
REDATOR PARA O ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES
RECTE.(S): RODRIGO SOBROSA MEZZOMO
RECTE.(S): RODRIGO ROCHA BARBOSA
ADV.(A/S): RODRIGO SOBROSA MEZZOMO (77671/RJ)
RECDO.(A/S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
AM. CURIAE.: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
ADV.(A/S): FABIANO ALMEIDA RESENDE (18942/BA, 20541/DF)
ADV.(A/S): SINESIO BOMFIM SOUZA TERCEIRO (36034/BA)
ADV.(A/S): HIGOR COSTA PINTO (41865/BA)
AM. CURIAE.: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL
ADV.(A/S): FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY (38672/DF, 095573/RJ)
ADV.(A/S): LUCIANA DINIZ NEPOMUCENO (70132/MG)
ADV.(A/S): MARCUS VINICIUS FURTADO COELHO (A2467/AM, 18958/DF, 167075/MG, 2525/PI, 259423/RJ, 463101/SP)
ADV.(A/S): LIZANDRA NASCIMENTO VICENTE (39992/DF)
ADV.(A/S): GUILHERME DEL NEGRO BARROSO FREITAS (48893/DF)
AM. CURIAE.: TRANSPARENCIA ELEITORAL BRASIL
ADV.(A/S): MARILDA DE PAULA SILVEIRA (33954/DF, 90211/MG)

Decisão: Iniciado o julgamento, o processo foi destacado pelo Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator). Plenário, Sessão Virtual de 30.5.2025 a 6.6.2025.

Decisão: Após o voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Relator), que, reconhecido o prejuízo do recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia, propunha a fixação da seguinte tese (tema 974 da repercussão geral): "Não são admitidas candidaturas avulsas no sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição", pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes. Falou, pelo amicus curiae Transparência Eleitoral Brasil, a Dra. Ana Claudia Santano. Plenário, Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 974 da repercussão geral, reconheceu o prejuízo do recurso extraordinário selecionado como representativo da controvérsia e fixou a seguinte tese: "Não são admitidas candidaturas avulsas no

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1288-7282-191B-68DB e senha 74B7-8C9E-5347-89C9

sistema eleitoral brasileiro, prevalecendo a filiação partidária como condição de elegibilidade, nos termos do art. 14, § 3º, V, da Constituição". Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Luís Roberto Barroso. Afirmou suspeição o Ministro Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes (art. 38, IV, b, do RISTF). Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

Composição: Ministros Edson Fachin (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1288-7282-191B-68DB e senha 74B7-8C9E-5347-89C9